

통 보

1. 제 목 : 기초수급자채권 초과회수금 분배방안 마련 필요
2. 소관부점 : 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

정부의 「생계형 금융채무불이행자 신용회복지원 방안(2005. 3. 23. 발표)」에 따라 공사는 144개 채권금융기관(이하 '양도기관')과 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약」(이하 '협약')을 체결하여 양도기관이 보유한 기초수급자 채권을 일괄 인수하고 상환유예 및 채무조정 등을 해주는 방법으로 신용회복을 지원하였다.

한편, 공사는 양도기관이 보유한 기초수급자 채권에 대해 양도대금의 절반인 251억 원에 대해서는 현금 지급, 나머지 금액은 추후 발생하는 회수금으로 정산하기로 양도기관과 협의하였고, 이후 공사는 □□□□ □□□ 출연금 100억 원 및 □□은행 차입금 151억 원¹⁾ 합계 251억 원의 재원을 마련하여 양도기관이 보유한 기초수급자 채권을 인수하였다.

1) 공사와 □□은행이 체결한 「양해각서」에 따르면 공사는 한국은행이 발행하는 ●●●●●● ●●을 매입하여 운용함으로써 운용수익과 차입금 이자의 차액으로 기초수급자 채권 매입대금을 보전하였으며, 2014. 2. 21. □□은행에 채권 매입대금을 상환완료하였음

한편, 가계재기지원처는 양도기관에 대한 기초수급자 채권의 양도대금 정산을 위해 매년 기초수급자 채권의 회수금 및 관리비용 등을 정산²⁾하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

협약 제18조 제4항에 따르면 공사는 양도기관에게 기초수급자채권에 대한 회수실적 및 관리비용 등의 명세를 포함한 보고서를 작성하여 정기적으로 제공³⁾하여야 한다고 되어 있고

협약 제15조 제1항에 따르면 공사가 지급한 양도대금의 50%인 251억 원 외 나머지 양도대금은 ① 업무개시일(2005. 5. 9.)로부터 15년 이내 회수금(A)이 있고, ② 그 회수금(A)이 공사가 지급한 양도대금(B, 251억 원) 및 관리비용 등⁴⁾(C)을 초과하는 경우 그 초과회수금을 각 양도기관별 기초수급자채권 회수금에 비례하여 지급하여야 하며, 구체적인 지급방법 및 이행시기 등은 공사와 양도기관이 협의하여 별도로 정하도록 되어 있다.

따라서, 공사는 기초수급자 채권의 회수금과 관리비용 등을 산출하여 양도기관에 정기적으로 보고하는 등 협약 내용을 준수하여야 하며, 협약 제15조 제1항에서 정하고 있는 초과회수금이 발생한 경우를 대비하여 초과회수금의 지급방법·이행시기 등에 대한 명확한 기준을 마련하고 양도기관과 협의하여 초과회수금을 분배하여야 한다.

2) 기획조정실에서 산출한 당해연도 직·간접비용 등을 연간 회수금에서 공제

3) 2010년 이전에는 1년 단위로, 2010년부터는 6개월 단위로 보고서를 제공하도록 되어 있음

4) 협약 제18조 제4항에 따르면 비용은 양도대상채권의 관리비용 및 공사의 운영비용을 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기초수급자 채권 인수 이후 가계재기지원처의 기초수급자 채권의 회수금 등 관리 현황을 점검한 결과

가계재기지원처는 업무개시일인 2005. 5. 9. 이후 양도기관에 회수금 및 관리비용 등의 산출내역에 대한 보고서를 2010년 이전에는 1년 단위로, 2010년부터는 6개월 단위로 제공하여야 하는데도 업무개시일 이후 감사일 현재까지 양도기관에 한 번도 보고서를 제공하지 않은 것으로 확인되었다.⁵⁾

또한, 2014년 공사가 기초수급자 채권 인수재원에 대한 상환을 완료하였고 2016년부터 초과회수금 약 2,241백만 원이 발생하여 [표 11]과 같이 2018년말 기준으로 기초수급자 채권의 회수금 약 53,694백만 원 중 양도기관에 약 7,196백만 원을 분배⁶⁾하여야 하는 것으로 확인되고 업무개시일로부터 15년이 2020. 5. 8.로 도래하고 있으나, 가계재기지원처는 양도기관과 협의하여 초과회수금의 지급방법·이행시기 등에 대한 명확한 기준을 정하는 등 분배방안을 검토하지 않고 있다.

5) 2014년 및 2015년 2차례 □□카드로부터 회수금 분배여부 및 분배업무 진행 사항에 대해 질의가 있어 회신한 사실이 있음

6) 기초수급자 신용회복지원 프로그램 회수금 관련 법률 질의(신용지원총괄부-27338, '17.9.8.)에 따르면, [회수금 - (선지급 양도대금 251억 원 +비용)]을 초과하는 금액에 대해 잔여 양도대금의 지급의무가 발생한다고 함

[표 11] 2005년 이후 연도별 기초수급자 채권 초과회수금 산정 내역

(단위 : 백만 원)

구분	회수금(A)	비용(C)	비용공제 후 회수금 (A-C)	비용공제 후 누적회수금 $\Sigma(A-C)$	초과회수금 $\Sigma(A-C-B)$
----	--------	-------	------------------------	----------------------------------	--------------------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계재기지원처는 일부 양도기관이 파산하는 등
현황이 변경되어 파악하는 데 어려움이 있으나 신속하게 파악하여
양도기관과 협의하는 등 기초수급자채권 초과회수금 분배 방안을
마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장은 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·
양수를 위한 채권금융기관 협약」에 따라 기초수급자채권 양도기관에
회수금 및 비용 등 내역을 보고하고, 양도기관과 협의하여 초과회수금
지급방법·이행시기 등에 대한 명확한 기준을 정하는 등의 분배방안을
마련하시기 바랍니다. (통보)